

מסורת הש"ס

(א) [תוספת' פייח'] (ב) [לעיל גג:] (ג) לעיל קי' (ד) [ז'ל' ותנן.] (ה) לעיל קנב. ע"ש מנשרין פ"ב מ"ה ע"ש, (ו) ז"ל ימתין [וכ"א במשה], (ז"ת: מנח' כוטיה],

הגהות הב"ח

(א) גב' חזן לחומה לנו אמר רבא דיקא מתני': (ב) שם ומנח' סמיח דרב דת"ר ע"ר: (ג) רש"י ד"ה האי כל וכו' דהתירא דהחשכה מנן: (ד) תוס' ד"ה לעולם אסיפא קאי ואבא שאול אהא קאי דלמר רב יהודה: (ה) ד"ח דיקא וכו' היכי מוכח מינה: (ו) בא"ד וליג' נמי כמתין דהנן רבנן גס כפ"ה ליג' ליה אלא הי"ג:

הגהות הגר"א

[א] גב' [דיקא מתני' ס' עד [ה] מספיקא שרי] מח"מ: [ב] שם ומוסרי דרב ז"ל שמואל:

מוסף רש"י

ימתין עד כדי שיחמו חמין. שאל הינה שבת? שסקימו להחם בשבת, וכן בכל מעשה שבת מנחו חממים שיעור להמתין לערב ככזי שיעשו [וע"ז קכב].

רבינו חננאל

כל שאניי זכאי בחשיכתו (אני) [איני] זכאי באמירתו היה לו לומר, כן אין מחשיבין אמרה משמתי בפרוש, ומכללו נלמד האמירה, כלומר מאחר שאין לו להחשיך בתחום שבוותר לו להחשיך, כך אין לו לומר לחבירו השכר לי פועלני עם אשכחא, אלא אסיפא, אבל מחשיך הוא לשמור וכו', כלומר כשם שבוותר לו להחשיך, כך בוותר לו לומר לחבירו החשיך והבאי לי פירות. האי כל (שאיני) [שאני] זכאי בחשיכתו זכאי אני באמירתו היה לו לומר, ואוקימנא כדרב פפא דאמר מותר לאדם לומר לחבירו שמור לי פירות שבתחומך וכו', כלומר כשם שאני זכאי לומר לחבירי שמור לי פירות שבתחומך, כך מותר לי לשמר פירות שבתחומי ולהחשיך עליו. ואמרין עוד ולמה ליה כלל ליתניה באמירתו כלל להבא ע"ה דת"ר מחשיבין על התחום להביא אסור דקמני מחלה על מחלה ימתין ככדי שיחמו חמין. וא"ת ככדי שיחמו חמין מיהא שרי והכא תני לא יספור זנה משמע לעולם הכא מוכחא מילתא אצל במרחץ לא מוכחא מילתא כולי האי הואיל ואיכא נכרים: **באמצעי קטנה**. שיש תלמות ולומר משחשיכה הוחמה **על ידי** עצדים וקומקומין הרצה: **אס יש זה רשות**. אדם חשוד שליט: **רוחץ זה**. ישראל מיד דיש לומר משחשיכה הוחמו חמין לאותו נכרי. לישנא אחרינא גרסינן תניא כוותיה דשמואל ולא גרסי' דייקא מתני' כו' עד מספיקא שרי ומיימי סיעתא לשמואל מדרכי יהודה דתלינן לקולא

אלא אסיפא קאי. דקאמר ת"ק להיתרא אצל מחשיך הוא לשמור

ואתא איכו ושווייה ציה כללא להציא כל פיולא צהן: **האי כל שאני זכאי להחשיך עליו זכאי אני באמירתו מיבעי ליה**. (א) דהיתר דחשיכה תנן והיתר דלמירה לא תנן והיכי תלי תניא גדלח תניא: **לעולם**

אסיפא קאי. כדקאמרס ודקשיא לך

אמירה מיהכא קאמר ליה להיתירא דתלי צה החשכה אהא קאי דלמר רב יהודה כו' אלמא זכאי אני באמירתו ואבא שאול ות"ק כולחו פשיטא להו הא דשמואל וקאמר ליה אבא שאול לת"ק מי לא מודית צהא שאמה מתיר להחשיך דמותר הוא לומר כדשמואל אלמא הואיל ומותר לומר מותר להחשיך הלכך אמאי נקטת החשכה לשמור לחודא שוי כללא למילתא ואימא כל שאני זכאי באמירתו רשאי אני להחשיך עליו דש"מ הך וש"מ מת וכלה דהא נמי זכאי באמירתו הוא כדמפרש לקמן והלכך מחשיבין עליו וסיפא דמתני' דקמני מחשיבין על התחום לפקח על עסקי כלה אבא שאול היא: **כלל אמר אבא שאול כו'**. והאי נמי זכאי באמירתו דקמני סיפא ואומר לו לך למקום פלוני: **כסוס מקח**. מנה ומחלים: **בתנאי' נכרי שהציא חלינין בשבת**. כשציל ישראל: **לא יספור זנה ישראל**. לעולם. וקנסא הוא משום דמוכחא מילתא דבשצילו הוצאו דאין דרך להציא חלינין אלא בשציל מת: **ממקום קרוב** בתוך התחום: **עשו לו ארון**. כשציל נכרי או למכור: **גב' רב אמר ממקום קרוב ממח' כלומר**

שדוע לנו צירור הדבר דממקום קרוב צאו שראינום שהיו צציתו: **ושמואל אמר חיישינן שמא חוץ לחומה לנו**. אפילו הציא מחוץ לעיר אנו מוליץ להסיר ואומרים שמא בתוך התחום לנו ערב שבת וסופדין צהן צמו"ש מיד. וחישינן נמי אמרינן לקולא כדלמרי' צנס' חגיגה (דף טו.) גבי תבולה שעצירה חיישינן שמא באמצעי עיצרה ומותרת לכהונה. ולשמואל הכי קאמר מתני' לא יספור צהן ישראל אא"כ יש תלמות שצאו ממקום קרוב ולאפוקי שדוע דמחוץ לתחום צאו: ה"ג דיקא **מסני' כווסיה דשמואל וטניא כווסיה דרב: יקצר זו ישראל** דתלינן מספיקא שמא לזרוץ נכרי נעשה: **טניא כווסיה דרב** דספיקא אסור דקמני מחלה על מחלה ימתין ככדי שיחמו חמין. וא"ת ככדי שיחמו חמין מיהא שרי והכא תני לא יספור זנה משמע לעולם הכא מוכחא מילתא אצל במרחץ לא מוכחא מילתא כולי האי הואיל ואיכא נכרים: **באמצעי קטנה**. שיש תלמות ולומר משחשיכה הוחמה

על ידי עצדים וקומקומין הרצה: **אס יש זה רשות**. אדם חשוד שליט: **רוחץ זה**. ישראל מיד דיש לומר משחשיכה הוחמו חמין לאותו נכרי. לישנא אחרינא גרסינן תניא כוותיה דשמואל ולא גרסי' דייקא מתני' כו' עד מספיקא שרי ומיימי סיעתא לשמואל מדרכי יהודה דתלינן לקולא

שואל פרק שלשה ועשרים שבת

האי כ"ל שאני רשאי בחשיכתו רשאי אני באמירתו מיבעי ליה.

תימה הא דכי פריך לעיל האי כל שאני רשאי באמירתו איני רשאי בחשיכתו מיבעי ליה מכלל דאי הוה תנן הכי הוה אמי שפיר אע"ג דתלי חשיכה באמירה וי"ל התם שאני דלח הוה תלי

האי כל שאני זכאי באמירתו רשאי אני בחשיכתו כל שאיני זכאי באמירתו איני רשאי בחשיכתו מיבעי ליה אלא אסיפא קאי אבל מחשיך הוא לשמור ומביא פירות בידו האי כל שאני זכאי בחשיכתו רשאי אני באמירתו מיבעי ליה לעולם אסיפא קאי ואבא שאול אהא קאי דאמר רב יהודה אמר שמואל «מותר לאדם לומר לחבירו שמור לי פירות שבתחומך ואני אשמור לך פירות שבתחומי וקאמר אבא שאול לת"ק מי לא מודית דמותר אדם לומר לחבירו שמור לי פירות שבתחומך ואני אשמור לך פירות שבתחומי ואימא כל שאני זכאי באמירתו רשאי אני להחשיך עליו כלל לאתויי מאי להביא בהמה ^(א) היתה עומדת חוץ לתחום קורא לה והיא באה כלל אמר אבא שאול יכל שאני זכאי באמירתו רשאי אני להחשיך עליו ומחשיבין לפקח על עסקי כלה ועל עסקי המת להביא לו ארון ותכריכין ואומרים לו לך למקום פלוני ואם לא מצאת במקום פלוני הבא ממקום פלוני לא מצאת במנה הבא במאתים ר' יוסי ברבי יהודה אומר הובלבד שלא יזכיר לו סכום מקח: **בתנאי' ^(א) מחשיבין על התחום לפקח על**

עסקי כלה ועל עסקי המת להביא לו ארון ותכריכים ינכרי שהביא חלילין בשבת לא יספור בהן ישראל אא"כ באו ממקום קרוב עשו לו ארון וחפרו לו קבר יקבר בו ישראל ואם בשביל ישראל לא יקבר בו עולמית: **גב' מאי ממקום קרוב רב אמר ממקום קרוב ממש ושמואל אמר יחיישינן שמא ^(א) חוץ לחומה לנו [א] דיקא מתניתין כוותיה דשמואל דקתני עשה לו ארון וחפר לו קבר יקבר בו ישראל אלמא מספיקא שרי הכא נמי מספיקא שרי ^(ב) ותנאי כוותיה [ב] דרב ^(א) עיר שישיראל ונכרים דרים בה והיתה בה מרחץ שיחמו חמין מחצה על מחצה ^(א) (אסור יומתין) עד כדי שיחמו חמין ר' יהודה אומר באמבטי קטנה אם יש בה רשות רוחץ בה מיד מאי רשות אמר רב יהודה אמר רב יצחק בריה דרב יהודה אם יש בה אדם חשוב שיש לו עשרה עבדים שמחממין לו ^(א) קומקומין בבת אחת באמבטי קטנה מותר לרוחץ בה מיד: **עשו לו ארון וחפרו לו קבר וכו':****

אמאי הכא נמי ימתין בכדי שיעשו אמר עולא בעומד באסרטיא תינח קבר ארון מאי איבא למימר א"ר אבהו יבמוטל על קברו: **בתנאי' ^(א) עושין כל צרכי המת סבין ומדיחין אותו ובלבד שלא יזיז בו** אבר שומטין את הכר מתחתיו ומטילין ורישא לא קשיא ליה כיין דמחלה על מחלה דהאי בשציל ישראל ונכרים הוחמו שהרי לא לאדם אחד לצדו הוחמו דנימא ספיקא לנכרי ספק לישראל ולשון זה נראה לי עיקר. ורבותי נמי לא גרסי' לעיל להא דקמני עשה נכרי את הארון עד מספיקא שרי ומייה לא מפרשי' לה כדפרישית: **ימסין ככדי שיעשו**. נהי דלא מוכחא מילתא מיהו י"ל שמא בשציל ישראל נעשה: **צעומא**. הקצר באסרטיא שאין דרך ישראל ליקצר שם דודאי לא נעשה בשציל ישראל: **ארון מאי איכא נמימר**. להוכיח דלא בשציל ישראל נעשה: **צעומט**. הארון: **על קברו**. של נכרי באסרטיא דמוכח דלשם אותו קבר נעשה הארון: **בתנאי' ומדיחין**. צמים: **שלא יזיז זו אצר**. לא יציגיה לו ידו או רגלו או ריסו עיניו:

שומטין את הכר מתחתיו ומטילין אותו על החול בשביל שימתין

קנא.

האי כ"ל שאני רשאי בחשיכתו רשאי אני באמירתו מיבעי ליה. תימה הא דכי פריך לעיל האי כל שאני רשאי באמירתו איני רשאי בחשיכתו מיבעי ליה מכלל דאי הוה תנן הכי הוה אמי שפיר אע"ג דתלי חשיכה באמירה וי"ל התם שאני דלח הוה תלי תניא גדלח תניא דלמירה נמי תנינא לעיל לא יאמר אדם לחבירו שכור לי פועלים אצל שהתא תלי תניא גדלח תניא דהיתר אמירה לא תניא אצל היתר החשכה תניא:

לעולם אסיפא קאי (ד) דאמר רב יהודה אמר שמואל מותר אדם לומר לחבירו שמור ל"י פירות שבתחומך. אע"פ שהוא אינו יכול לילך לשומרו יכול לומר לחבירו לשמור ומתניתין הכי קאמר כל שאני זכאי באמירתו כגון לפקח על עסקי כלה ועל עסקי מת ויכול לומר לחבירו לעשות למחר רשאי אני להחשיך עליו וכ"ש מה שאני זכאי לומר לעשות היום כמו שמור לי פירות שבתחומך אע"פ שאיני רשאי לילך שם היום דמותר להחשיך עליו:

אין מחשיבין ע" התחום להביא בהמה. יש ספרים דגרסי מחשיבים לפי שאס יש שם צורגניס הולך ומציאה וצמוספתא גרם אין מחשיבין וי"ל דאיידי צצהמה שאינה יכולה לצא צרגליה כגון טלה קטן אא"כ ישאזכו צתמף שאפילו יש מחילות אינו רשאי להציא דאסור לטלטל צעלי חיים שהם מוקלים: **נכרי שהביא חליליים בשבת לא יספור בהן ישראל**. לא כפי'

הקונטרס שולמית מדפריץ בגמרא גבי עשה נכרי ארון וחפר לו קבר יקצר זו ישראל אמאי הכא נמי נימא ימתין ככדי שיעשו ואמאי קאמר נמי אי לאו דקאי אחלילים על כן נראה דלא יספור צהן ישראל היינו עד כדי שיצאו דתם חלילים אין מציאין אותן לשם אדם אחד אלא לשם כמה צני אדם:

אא"כ באו ממקום קרוב. תימה לרצי מה מהני שצאו ממקום קרוב הלא הציאם דרך רה"ר ומה לי ארון וקבר שנעשו בשבת ומה לי חלילים שהוצאו דרך רה"ר וי"ל דהציא ממקום קרוב לא מהני כל כן הצאמו: **דייקא מתניתין כוותיה דשמואל כו' יקבר בו ישראל א"מא מספיקא שרי**. תימה^(א) היכי ^(א) מוכיחנא מינה דמספיקא שרי והא מוקמי' לה צעומד באסרטיא דודאי לזרוץ נכרי נעשה מינה אומר רצי דל"ג ליה להא דקתני עשו לו ארון כו' ול"ג נמי בצמוך ^(א) ת"כ גס צפי' הקונט' ל"ג אלא ה"ג דיקא נמי ^(א) ממתני' עיר שיראל ונכרים דרים צה כו' ומשנה היא צמסכת מכשירין ^(פ"ג משנה ה) ר' יהודה אומר אס יש צה רשות רוחץ צה מיד אלמא חלינין להמיר כמו כן גצי חלינין יש תלמות דהיתר ולומר חוץ לחומה לנו. מ"ר:

^{עד}
שביתין על החול ואתו על השביתין שימתין

ורישא לא קשיא ליה כיין דמחלה על מחלה דהאי בשציל ישראל ונכרים הוחמו שהרי לא לאדם אחד לצדו הוחמו דנימא ספיקא לנכרי ספק לישראל ולשון זה נראה לי עיקר. ורבותי נמי לא גרסי' לעיל להא דקמני עשה נכרי את הארון עד מספיקא שרי ומייה לא מפרשי' לה כדפרישית: **ימסין ככדי שיעשו**. נהי דלא מוכחא מילתא מיהו י"ל שמא בשציל ישראל נעשה: **צעומא**. הקצר באסרטיא שאין דרך ישראל ליקצר שם דודאי לא נעשה בשציל ישראל: **ארון מאי איכא נמימר**. להוכיח דלא בשציל ישראל נעשה: **צעומט**. הארון: **על קברו**. של נכרי באסרטיא דמוכח דלשם אותו קבר נעשה הארון: **בתנאי' ומדיחין**. צמים: **שלא יזיז זו אצר**. לא יציגיה לו ידו או רגלו או ריסו עיניו:

שימתין

עין משפט ונר מצוה

לה א (מ"י פ"ד מה'ל' שבת) סמג לאון סה טו"ש"ע א"ר"ס סימן טז סעיף י'
לז ב מ"י שם הלכה ג סמג שם טו"ש"ע א"ר"ס סימן טז ס"ו סעיף א:
לז ג מ"י שם טור שו"ע שם סעיף ב:
לח ד ה מ"י שם הל"ה טו"ש"ע שם סעיף ג וסימן טז סעיף ט:
לח ז ו מ"י פ"ו מה'ל' שבת הל"ז סמג שם טו"ש"ע א"ר"ס סימן טסה סעיף טו:
מ א מ"י שם הלכה ז טו"ש"ע שם סעיף טז:
מא ט י ב מ"י שם הל"ה טור שו"ע שם סעיף יד:
מב ל מ"י פ"ו מה'ל' שבת הלכה ט סמג שם טו"ש"ע א"ר"ס סימן טיה סעיף ז:

מבוא תוספות

א. ה"ג רש"י בחד לישנא, מוס' ה"ל"ש, ב. כותיה דשמואל, דתנן, מוס' ה"ל"ש, ג. דייקא מד' יהודה דאמר, מוס' ה"ל"ש.

רבינו חננאל (המשך)

ישראל ולמה לא ימתין בכדי שיביאו, או דלמא משום דלא ידעינן מהיכן באו, ועוד המותר לספור בהן ביום ראשון ובשאר ימי החול או לאו, ומה פירק לו הלא אפילו אם המת מונח בדרך צריך להמתין בכדי שיחפור בקבר והדר ישיבאו, וכן בארנו ליסברה לן מון. ועוד אמרנו מותר להרוץ בה מיד. והביאם הללו על עיר שרובן ישראל הם או לא, כי אם רובן גוים למה צריך להמתין והלא לענין מרחץ אמרו מותר להרוץ בה מיד. והביאם אמר חיישינן שמא חוץ לחומה לנו, ואע"ג דאיסורא הוא וקיי"ל הילכתא כרב באיסורי, הכא הילכתא כשמואל דדיקא מתניתין כותיה, דתנן במסכת מכשירין עיר של ישראל, וגוים דרין בחוכה, והיתה בה מרחץ המרחצת בשבת אם רוב גוים מותר לרוחץ בה מיד, אם רוב ישראל ימתין עד בכדי שיחמו חמין, מחצה דרב יהודה מאי רשות קבר יקבר בהן ישראל, ומקשינן אמאי והא ישראל גווי כמחצה על מחצה דמי, ימתין בכדי שיעשו. ומפרק עולא כגון בוני מת המוטל באיסרטא דמוכחא מילתא שזה הקבר לזה הגוי נחפר שדומה לרוב גוים שאין צריך להמתין בכדי שיעשו. תוב אקשינן תינח קבר, ארון מאי. ופירק ר' אבהו בארון המוטל על הקבר, שנמצא הארון בקבר.